

संस्थान_ऐन_२०२१

English title: Corporation Act, 1964

संस्थान ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२१ । ६ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२ । १२ । १० । २. संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३० २०३० । ५ । १५ । ३. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल । कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२१ सालको ऐन नं. २३ । संस्थान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल सरकारबाट स्थापित हुने संस्थानहरुका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु गरी एकरूपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधरिज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबस्नेकोछ । १. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “संस्थान ऐन, २०२१” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: यस ऐनमा - । (क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित संस्थानलाई सम्झनु पर्छ । (ख) कुनै संस्थानका सम्बन्धमा “सञ्चालक समिति” वा “सञ्चालक” भन्नाले सो संस्थानको “सञ्चालक समिति” वा “सञ्चालक” लाई सम्झनु पर्छ । (ग) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभाग वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको अन्य कुनै विभाग वा अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । ३. संस्थानको स्थापना: (१) राष्ट्रिय हित वा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा वा आर्थिक हित हुने कुनै काम कुनै संस्थानको माध्यमबाट गराउन आवश्यक वा उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाइ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछ:- । (क) संस्थानको नाम, । (ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ र ठेगाना, । (ग) संस्थानको उद्देश्यहरु, र । (घ) संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा । (२) संस्थान खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ द्वारा संशोधित । अवच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक सङ्गठित संस्था हुनेछ र सो संस्थानको सबैकामको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) संस्थानको व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तर गरी दानि वा लानि सक्नेछ । (४) संस्थानले वा संस्थान उपर संस्थानको नामबाट मुद्दा मामला चलाउन सक्नेछ । ४. सञ्चालक समिति: (१) प्रत्येक संस्थानमा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको संख्यामा नेपाल सरकारद्वारा मनोनित सञ्चालकहरु रहनेछन् । त्यस्ता सञ्चालकहरु मध्ये नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका सञ्चालक अध्यक्ष हुनेछ । (२) सञ्चालकहरु नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (३) मृत्यु भै वा राजीनामा गरी वा अरु कुनै कारणले कुनै सञ्चालकको पद रिक्त भै नेपाल सरकारले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गरी सो रिक्त पदको पूर्तगिरेमा सो कुराको सूचना त्यस्तो सञ्चालकको नाम, ठेगाना र पेशा सहित नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्छ । ५. सञ्चालकको नमित्त अयोग्यता: देहायमा लेखिएको कुनै व्यक्तिकुनै संस्थानको सञ्चालक हुन अयोग्य हुनेछ:- । (क) एक्काईस वर्षको उमेर नपुगेको व्यक्ति, । (ख) बौलाहा, ।

(ग) कुनै प्रकारको चोरी वा ठगी गरेको वा घूस लिए खाएको वा आफ्ना जमिमाको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्ति, । (घ) ऋण तर्जिन नसकी साहुलाई दामासाही गराएको वा साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, । (ङ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको नजिी स्वार्थ भएका व्यक्ति । ६. सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य: यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम कुनै संस्थानलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सो संस्थानको सञ्चालक समितिले गर्नेछ । ७. संस्थानको उद्देश्य वा काम हेरफेर: (१) कुनै बखत संस्थानको कुनै उद्देश्य वा संस्थानले गर्ने भनी तोकिएको कुनै काम कारबाहीमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सञ्चालक समितिले कारण सहित सो कुराको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा प्रतविदन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रतविदन परी नेपाल सरकारले मनासबि ठहराएमा सो कुराको स्वीकृति दानि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि संस्थानको उद्देश्य र काम कारबाही बारे नेपाल राजपत्र र प्रमुख पत्रपत्रिकाहरुमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्छ र त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र सो बमोजिम संस्थानको उद्देश्य वा काम कारबाहीमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ । ८. संस्थानको कोष: (१) देहायका रकमहरुको एउटा संस्थान कोष हुनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने सबै रकमहरु सोही कोषबाट व्यहोरिनेछ:- । (क) नेपाल सरकार वा अरु कसैले संस्थानलाई अनुदान स्वरुप दिएको रकम, र । (ख) संस्थानको जायजैथा वा कारोबार वा ऋणबाट संस्थानलाई प्राप्त भएको सबै रकमहरु । (२) संस्थानको सबै नगदी “संस्थान कोष” नामको खातामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क भएको ठाउँमा सो बैङ्कमा र सो बैङ्क नभएको ठाउँमा अरु कुनै स्थानीय बैङ्कमा राखिनेछ । ९. संस्थानको लेखा इत्यादि: (१) संस्थानको आम्दानी खर्च र हिसाब कतिबको सबै स्याहा सरेस्ता नेपाल सरकारद्वारा तोकिएबमोजिम राखिनेछ । (२) संस्थानको आम्दानी खर्चको लेखा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकद्वारा प्रत्येक वर्ष जाँच गराउनु पर्छ र त्यस्तो लेखा परीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा संस्थानको सञ्चालक वा कर्मचारीसँग मागेको जुनसुकै कागजपत्र वा सूचना दानि

त्यस्ता सञ्चालक वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) लेखा परीक्षकले कतिब जाँची सकेपछि देहायको कुराहरु समेत स्पष्ट उल्लेख गरी सो हिसाब जाँच सम्बन्धी प्रतविदन तयार गरी सो प्रतविदनको एक प्रत नेपाल सरकारमा र अर्को प्रत संस्थानमा पेश गर्नु पर्छ:- । (क) संस्थानले तयार गरेको लाभ हानिको हिसाब कतिबमा पारुन् पर्ने कुराहरु परेको छ छैन र हिसाब कतिबले संस्थानको यथार्थ आर्थिक स्थिति देखाउँछ देखाउँदैन । (ख) पेश भएको आम्दानी खर्चको हिसाब कतिब रीतपूर्वकको छ छैन । (ग) माग गरिएको कुनै कागजात स्पष्टीकरण वा सूचना दियो वा दिएको र दिएको भए पनि सिन्तोषपूर्ण छ, छैन । (घ) संस्थानको हिसाब कतिब राख्ने तरिका ठीक छ, छैन, र । (ङ) लेखा परीक्षकले आवश्यक समझेको अन्य कुरा ।

१०. संस्थानलाई नर्द्देशन दनि अधिकार: संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई आवश्यक नर्द्देशनहरु दनि सक्नेछ र सो नर्द्देशनहरुको पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ । ११. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क: संस्थानले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा १० बमोजमि नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै नर्द्देशन दँदा सम्बन्धति विभाग मार्फत सम्पर्क राख्नु वा नर्द्देशन दनि पर्छ । १२. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ: सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजमि आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नको नमित्त असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको नमित्त नजि व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन । १३. दण्ड सजाय: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजमि राख्नु, बनाउनु वा पेश गर्नु पर्ने विवरण, हिसाब कतिब, प्रतविदन वा अन्य कुनै कागजमा जानी जानी वा बदनायित साथ झूटो तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा दबाई व्यहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनीयतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य कुनै काम कुरा गरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा नजिलाई १ वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले दफा ९ अन्तर्गत नयिक्त भएको लेखा परीक्षकलाई वा अधिकार प्राप्त अन्य कुनै अधिकारीलाई नजिको कामकाजमा बाधा वरिध गरेमा वा नजिले मागेको आवश्यक कागजात स्पष्टीकरण वा सूचना कुनै मनासबि कारण बनि नदिएमा नजिलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बगि समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिहरुबाट दामासाहीको हिसाबले असुल उपर गरिन्छ । १४. विधितन: कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विधितन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सो संस्थानलाई विधितन गर्न सक्नेछ र सो बमोजमि सूचना प्रकाशति भएपछि:- । (क) सो संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ, र । (ख) बदनीयतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसँग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु नेपाल सरकारसँग भएको मानिन्छ । २०३० साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

१४क. विधितति संस्थानको जायजेथा र दायित्व अरु संस्था र संस्थानलाई सुम्पने: दफा १४ बमोजमि कुनै संस्थान विधितन भएमा नेपाल सरकारमा सर्ने सो विधितति संस्थानको सबै जायजेथा र दायित्व नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी अन्य प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि गठन भएको कुनै संस्था वा यस ऐन बमोजमि गठन भएको कुनै संस्थानलाई त्यस संस्था वा संस्थानको मज्जुरीले सुम्पन सक्नेछ र त्यसरी सुम्पिएमा विधितति संस्थानसँग भएको ठेक्का र करार सो विधितति संस्थानको जायजेथा र दायित्व सुम्पिएको संस्था वा संस्थानसँग भएको मानिन्छ र सो सम्बन्धमा सुम्पिएको संस्था वा संस्थान सम्बन्धी नेपाल कानूनको व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् । १५. मुद्दा मामलाको उजुरी र कारबाही : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा मामला संस्थान वा सम्बन्धति विभागको उजुरीबाट मात्र दायर हुन सक्नेछ र उपदफा (२) बमोजमि आफ्नो अधिकार क्षेत्रको मुद्दा मामला कसैको उजुरी नभए पनि सम्बन्धति विभागले मुद्दाको कारबाही चलाउन सक्नेछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधति । (२) दफा १३ को उपदफा (३) अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामलाको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति विभागलाई हुनेछ र सम्बन्धति विभागले गरेको फैसला वा अन्तमि नर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । १६. विनियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य पूर्त गिर्न र आफ्नो सबै काम कारबाही व्यवस्थति गर्न प्रत्येक संस्थानले आफ्नो विनियम बनाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो विनियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकूल प्रभाव नपर्ने गरी संस्थानले खास गरी देहायका विषयहरुमा विनियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) संस्थानले गर्ने काम र त्यस्तो तरिका, । (ख) सञ्चालक समितिको कामको तरिका र कार्यविधि, । (ग) संस्थानका शाखा वा प्रशाखा सम्बन्धी कुराहरु, । (घ) संस्थानका कर्मचारीहरुको नयिक्त, प्रमोशन, सुविधा, अनुशासन समेत सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु, । (ङ) संस्थानको कोषको सञ्चालन, । (च) संस्थान तर्फबाट गरिने ठेक्का पट्टा वा करार गर्ने कार्यविधि अधिकार, र । (छ) संस्थानले आफ्नो काम कारबाही सुव्यवस्थति रुपले चलाउन आवश्यक अन्य विषयहरु ।